التنبيهات الحسان في أحكام رمضان

جمعها

حسن معلم داود حاج محمد

دار النبيلة
للنشر والتوزيع والطباعة
مقديشو - الصومال

عنوان الكتاب : التنبيهات الحِسان في أحكام ثبوت رمضان

جمعها : حسن معلِّم داود حاج محمد

الناشر : دار النبيلة.

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

عدد الصفحات : ٧٤

سنة الطباعة : ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م

بلد الطباعة : مقديشو - الصومال

الطبعة : الأولى

دار النبيلة للنشر والتوزيع والطباعة

مقديشو - الصومال

(+252) 617 49 96 86 / 612 54 66 64 alnabiilabooks@gmail.com

Suuqa bakaaro - Masjidka Abiihureyra | سوق بكارو - قرب مسجد أبي هريرة

https://t.me/Alnabila @alnebila @alnebila


بسم الله الرحمن الرحيم



مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فقد كنت كتبت في العام الماضي ١٤٤١ منشورات فقهية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ونشرتُها تِباعًا في قناة «**كشكول الفقيه**» في التِّلِغَرام.

ثم دار الزمان وأتى شعبان وقرب موسم رمضان، بلَّغنا الله إياه ومنَّ علينا بما فيه من الرحمة والغفران، فناسب نشرُ تلك المسائل؛ لينتفع بها طلاب الفضائل.

وجمعتُها في هذا الكتاب؛ لعلَّ صالحًا يقرؤها يدعو لي بما أنتفع به عند المآب.

وقد عرضت هذه المسائل على وجه مختصر، حتى تخفَّ قراءتها ويسهل تداولها في استقبال الشهر.

نسأل الله التوفيق في العمل، والتحقيق للأمل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





التنبيه الأول:

في خلاصة ما يثبت به رمضان

❐ **يجب صوم رمضان على العموم بأحد خمسة أمور:**

١- إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا بحكم القاضي أو بالتواتر.

٢- حكم القاضي بشهادة عدل واحد أو أكثر برؤية هلال رمضان.

٣- حكم القاضي بعلمه برؤية الهلال.

٤- خبر التواتر أو الاستفاضة عن رؤية عدد التواتر الهلال.

٥- خبر التواتر أو الاستفاضة عن حكم القاضي.

❐ **ويجب على الخصوص بأحد أمور، منها:**

١- كمال شعبان ثلاثين في حقِّ من رأى هلال شعبان وحده.

٢- كمال شعبان ثلاثين في حقِّ مَن اعتقد صِدْقَ مَن رأى هلال شعبان وحده.

٣- خبر رجل تعرف عدالته بالرؤية من غير شهادة.

٤- خبر رجل تعرف عدالته بحكم الحاكم.

٥- خبر مَن تَعتقد صِدْقَه مِن نحو امرأة أو فاسق بأنه رأى الهلال.

٦- خبر مَن تَعتقد صِدْقَه بأنه سمع مخبِرًا برؤية الهلال، إذا اعتقدت صِدق المخبِر أيضًا.

٧- خبر مَن تَعتقد صِدْقَه بأنه رأى الحاكم يحكم بثبوت رمضان.

٨- خبر مَن تَعتقد صِدْقَه بأنه سمع مخبِرًا بحكم الحاكم، إذا اعتقدت صِدق المخبِر أيضًا.

٩- رؤية أو سماع علامة اعتيدت للدلالة على ثبوت الهلال، كرؤية القناديل على المنائر أو النار على رؤوس الجبال، أو سماع ضرب المدافع أو الطبول.

١٠- خبر مَن تَعتقد صِدْقَه مِن نحو امرأة أو فاسق بأنه رأى العلامة أو سمعها.

١١- الاجتهاد عند الاشتباه في حقِّ المحبوس ونحوه.

١٢- معرفة الحاسب أو المنجِّم دخول رمضان بالحساب.

١٣- خبر الحاسب أو المنجِّم لمن اعتقد صدقهما.

١٤- حكمُ المحكَّم بالرؤية في حق مَن حكَّمه.

١٥- حكمُ المحكَّم بعلمه في حق مَن حكَّمه.

وذكر الشيخ محمد الخليلي الشافعي في فتاويه (١/ ١١٣) ستة عشر شيئًا يثبت بها رمضان على العموم أو الخصوص، وفي بغية المسترشدين (ص ١٨٠) ذكرُ تسعة من هذه الأمور.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه الثاني:

في مراتب علم الشخص بثبوت رمضان

في ليلة الثلاثين من شعبان يرتقب جميع المسلمين أخبار ترائي الهلال وأنباء ثبوت شهر رمضان.

وفي كثير من الأحيان تضطرب الأمور، وتختلف الأحوال وتمور، وقد يمتدُّ الوقت ويَمَلُّ الشخص، وقد يشتبه الحكم، ويزداد الهمُّ.

والمُخرِج من هذه الحيرة، معرفةُ أن حكم الشخص في هذه الواقعة، بحسب مرتبة علمه بثبوت شهر رمضان.

❐ **وذلك على خمس مراتب :**

المرتبة الأولى : اليقين

فمن تيقن أن غدا من رمضان، وجب عليه نية صوم غد عن رمضان، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان.

❐ **وهذه المرتبة تحصل في حالتين:**

١- إذا رأى الشخص الهلال فعاينه بنفسه، فهو على يقين من إدراك حاسّته.

٢- وإذا أخبره عدد التواتر بأنهم رأوا الهلال، أو أخبروه عن عدد مثلهم أنهم رأوا الهلال.

المرتبة الثانية: غلبة الظن

فمن غلب على ظنه أن غدا من رمضان، وجب عليه أيضا أن ينوي صوم غد عن رمضان؛ لأن الظن الغالب بمنزلة اليقين في الأحكام.

❐ **وهذه المرتبة تحصل للشخص في أحوال، منها:**

١- إذا شهد في المحكمة حكم قاضي البلد بثبوت الشهر بشهادة رجل عدل رأى الهلال.

٢- وإذا أخبر هذا الشخصَ رجل يعرف عدالته بأنه رأى الهلال، وإن لم يشهد عند القاضي.

٣- وإذا أخبره شخص فاسق أو امرأة أو مراهق بأنه رأى الهلال، واعتقد بالجزم أنه صادق في خبره. وكذلك إذا كتب له

رسالة يخبره فيها بذلك.

٤- وإذا أخبره هذا الذي يثق به بأن القاضي حكم بثبوت الشهر. وكذلك إذا كتب له رسالة يخبره فيها بذلك.

٥- وإذا رأى أو سمع علامة تعارف الناس على إظهارها عند ثبوت الشهر، كضرب المدافع وضرب الطبول وإيقاد النار أو القناديل وغير ذلك.

المرتبة الثالثة: الظن بلا غلبة

فمن ظن -أي حصل له إدراك يزيد على الشك ولا يقرب من اليقين- أن غدا من رمضان، لم يجب عليه الصيام.

لكن يجوز له أن يصوم، ويصح أن ينوي صوم غد عن رمضان، بناء على هذا الظن.

ولا يجزئه صوم غد إلا إذا ثبت كونه من رمضان بوجه آخر يحصل به اليقين أو غلبة الظن.

❐ **وهذه المرتبة تحصل للشخص في أحوال، منها:**

١- إذا أخبره شخص فاسق أو امرأة أو مراهق بأنه رأى الهلال، وحصل له بهذا الخبر ظن غير غالب.

وكذلك إذا كتب له رسالة يخبره فيها بذلك.

٢- وإذا أخبره هذا الذي يثق به بأن القاضي حكم بثبوت الشهر، وحصل له بهذا الخبر ظن غير غالب.

وكذلك إذا كتب له رسالة يخبره فيها بذلك.

٣- وإذا رأى أو سمع شخصا يذكر أنه رأى الهلال، ولم يعرفه لكن زكّاه له شخص موثوق عنده يعرف ذلك الرائي، وحصل له ظن غير غالب.

المرتبة الرابعة: الشك

فمن حصل له احتمال مستوي الطرفين في كون غد من رمضان، حرم عليه الصيام؛ لأن صوم غد بالنسبة له:

إما مِن صوم يوم الشك، وإما من تقدُّم رمضان بصوم يوم، وكلاهما حرام.

❐ **وهذه المرتبة تحصل للشخص في أحوال، منها:**

١- إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو ثبوت الشهر، ولم يجد من يحقق له ذلك.

٢- وإذا أخبره شخص فاسق أو صبي أو امرأة بأنه رأى الهلال،

فلم يترجح عنده صدقه.

٣- وإذا أرسل له رجل عدل يعرفه رسالة يخبره فيها بأنه رأى الهلال، لكنه شكّ في صحة الرسالة وسلامتها من التزوير.

٤- وإذا رأى أو سمع شخصا سيماه الخير ولا يعرفه، يذكر أنه رأى الهلال، فأحدث خبره شكًّا وريبة في نفسه.

المرتبة الخامسة: الاحتمال الضعيف

فمن حصل له احتمال ضعيف في كون غد من رمضان، حرم عليه الصيام.

وهذه المرتبة كالتي قبلها في الحكم والأمثلة، ولا فرق بينهما إلا أن الاحتمال في هذه أضعف.

ويستثنى من اعتبار هذه المراتب حالة واحدة، وهي: إذا ثبت دخول الشهر بخبر عدل أو شهادته، فلا يعتبر مع ذلك حصول يقين ولا ظن.

- فلو أخبرك رجل تعرف عدالته بأنه رأى الهلال، وجب عليك الصوم وإن لم تعتقد صدقه في خصوص هذا الخبر.

- وكذلك لو شهد العدل عند القاضي برؤية الهلال فحكم به،

وجب الصوم على الجميع وإن لم يحصل لهم الظن. ولا عبرة بالارتياب في صحة الحكم من غير وجود قادح معتبر شرعًا.

هذه نُقاية ما تفرَّق من تقريرات الأصحاب في المسألة، وتجد تفصيله:

- في كتاب (**أحكام ثبوت الأهلة**) للشيخ يحيى بن امحمَّد مكرَّم اليمني.

- وفي تعليقي على كتاب (**خلاصة البيان في كيفية ثبوت صيام رمضان**) للشيخ محمد ابن الجوهري.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه الثالث:

فيما يأخذ حكم الإخبار برؤية الهلال

سبق أن الإخبار برؤية الهلال له خمس مراتب من حيث حصول العلم به، وهنا نبيِّن أن الإخبار الشفهي المباشر تُلحق به أمور تقوم مقامه وتأخذ أحكامه، منها:

الأول: الرسالة المرسلة من شخص يخبر فيها بثبوت رؤية الهلال، سواء أكانت بريدية أو بَرْقِيَّة أو غير ذلك.

فلا يَثبت بها حكمُ الرؤية إلا في حقِّ مَن اعتقد صحةَ ما فيها بحسب معرفته بالمرسِل وعدالته، وثقتِه بسلامة الرسالة من التزوير.

الثاني: الهاتف ونحوه مما ينقل الصوت، فلا تَثبت بخبره الرؤيةُ إلا في حقِّ مَن صدَّق صاحب الصوت ووثق به، واعتقد أن الصوت صادر مِن صاحبه لم يزوَّر.

الثالث: الإذاعة، فإن كان بثُّها عن هاتف، بالاتصال على عامل مُراسِلٍ أو على الشاهد أو القاضي، فحكمها حكم الهاتف.

وإن كان بثُّها مباشِرًا بأن كان في مَقرِّها القاضي أو الرائي أو

المخبِرُ عن واحد منهما، فهي أوثق مِن الهاتف؛ فإذا قال أصحاب الإذاعة: معنا في المقرِّ فلان ويخاطبكم، يَبعُد في العادة أن يكذبوا في ذلك ويزوِّروا، بل يَغلب عند الناس صحةُ ذلك.

ولو تكلَّم في الإذاعة مَن رأى هلال رمضان، وجب الصومُ على كلِّ مَن اعتقد صِدْقه. ولو تكلَّم فيها السامع مِن الرائي وجب الصوم على مَن صدَّق الرائيَ والسامعَ منه.

الرابع: **التِّلِفِزْيُون**: فإن كان بثُّه عن هاتف فله حكم الهاتف، أما بثَّه المباشِرَ فهو أوثقُ من الإذاعة وأقرب منها إلى اليقين؛ لأن مع الصوت فيه صورةً، ولا يمكن التزوير فيهما معًا إلا في احتمال بعيد.

فلو جلس القاضي في مقرِّ الإذاعة أو التلفزيون، وخاطبَ الناس بحكمه بثبوت رؤيةِ هلال رمضان، ثبتَ الحكمُ على العموم، ووجب الصومُ على كلِّ مَن سمع الحكم مِن البثِّ، أو وصله بالتواتر أو الاستفاضة، أو نَقله إليه عدل، أو فاسق ثقةٌ عنده وصدَّقه، وكذلك الفطر في هلال شوال؛ لأن البثَّ المباشر يَحصل به الجزمُ بصدور الكلام من القاضي، فهو مثلُ المشافهة.

هذا خلاصة ما فصّلته في الملحق الثاني لكتاب (**خلاصة البيان في كيفية ثبوت صيام رمضان**)، للشيخ محمد ابن الجوهري الشافعي (ت ١٢١٥).

ومن أحبَّ مراجعة ما سبق فلينظر: بغية المسترشدين (ص ١٧٨-١٧٩)، وفتاوى الشيخ خليفة السَّفْطي الشافعي (ت ١٢٩٣) بجمع تلميذه الشيخ عبد الجواد القاياتي (ت ١٢٨٧)، وهو مخطوط، وإعانة المبتدين ببعض فروع الدين للشيخ با جُمَّاح العمودي (ص ١٤٢-١٤٣).

فائدة: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الحنبلي (ت ١٣٧٦) كما في مجموع مؤلفاته (٢٤/ ١٧٢):

«إن الناس في كلِّ قُطر وبلدٍ يَجرُون على الأحكام الشرعية في صومهم وفطرهم وعباداتهم، وعندهم حاكم شرعيٌّ، ومتى ثبت عنده بالطريق الشرعي وجوبُ الصوم والفطرِ، فإنه في الغالب لا يطلع على مستندِ هذا الحاكم الشرعيِّ إلا مَن باشره مِن قاضٍ ومباشِرٍ للقصة ومَن حضرها.

وأما مَن سواهم مِن أهل البلد -فضلًا عن أهل القُطر، فضلًا عن بقية الأقطار- فإنما يصل إليهم الخبر بما يَثبت به ذلك الخبَرُ ويُشاع، مِن قالةٍ يتناقلونه، أو نداءٍ في الأمكنة المرتفعة وغيرها، أو رميٍ بمدافع ونحوها، أو ببرقيَّات؛ ليصل الخبر إلى القريب والبعيد.

فهذا عمل متصلٌ جنسُه في جميع قرون الأمة مِن غير نكير، وإن

كان بعضُ أفراده لم تحدث إلا من قريب كالبرقيات ونحوها.

فعُلم أن الأمة مُجمِعةٌ على العمل بهذا النوع من الأدلة المعتادة».

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه الرابع:

في مصنَّفات الشافعية في ثبوت الهلال

صيام رمضان من أركان الإسلام، ويدخل وقته بثبوت الهلال، وثبوت الهلال له أسباب كثيرة ذكرناها في النشرة الأولى.

ولتوضيح هذه الأسباب عمومًا، وتفصيل أحكام الرؤية خصوصًا، توالت تآليف العلماء في هذا الباب، ومنها ما يلي :

١- **خلاصة البيان في كيفية ثبوت صيام رمضان**، للشيخ محمد ابن الجوهري الشافعي (ت ١٢١٥).

وهو لطيف نفيس، لخَّص فيه مؤلِّفُه ما يثبت به رمضان على العموم أو على الخصوص، مع مقدِّمة في حكم القاضي بالرؤية، وخاتمة في يوم الشك.

وقد حقَّقتُه وعلَّقتُ عليه بما يكمل موضوعه، وألحقتُ به نقولًا نفيسة فيما يثبت به الهلال، وخصوصًا في خبر التِّلِغَراف والهاتف ونحوهما.

٢- **أحكام ثبوت الأهلة في رمضان وشوال وذي الحجة**، للشيخ يحيى بن امحمَّد مكرَّم اليمني الشافعي (ت ١٢٩٣).

لخَّص فيه أحكام ثبوت الأهلَّة الثلاثة، وفصَّل أحكام هلال ذي الحجة خصوصًا؛ لأن سبب تأليفه اختلاف أهل الحُدَيدة في عيد عرفة سنة.

وفي آخره فائدة في كيفية الاحتياط في مسائل الخلاف.

وقد حققتُه معتمدًا على نسخة بخطِّ المصنف.

٣- **تحرير المقال في حكم من أُخبر برؤية هلال شوال**، للعلامة عبد الرحمن ابن زياد الزَّبيدي الشافعي (ت ٩٧٥).

ومعه تقريظ أحد عشر عالمًا من فقهاء الشافعية، منهم: شهاب الدين الرَّمْلي، وابن حجر الهَيْتَمي، وشهاب الدين عَميرة البُرُلُّسِي، وأبو العباس الطَّنْبَداوي.

وهو في مسألة ثبوت الهلال بخبر الثقة ولو غير عدل، وأن مَن اعتقد صدقه يجب عليه العمل بخبره في أول رمضان وآخره.

وسبب تأليفه أن ابن زياد أفتى في المسألة سنة، فخالفه بعض علماء زبيد، وطالت الردود في ذلك، فبُعثت أجوبة الفريقين إلى علماء الآفاق.

وقد حقَّقتُه، وألحقتُ به فتاوى الشيخ ابن حجر في الباب: في ردِّ اعتراضات بعض أهل زبيد على ابن زياد، وفي تكميل أطراف المسألة.

٤- **شرح حديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»**، للشيخ أحمد بن أحمد السِّجاعي الشافعي (ت ١١٩٧).

وهو توضيح لاحتمالات في الحديث أوردها العلامة شهاب الدين القليوبي (ت ١٠٦٩). في حاشيته على شرح المحلي للمنهاج، ثم شاعت وتناقلها المُحَشُّون من بعده.

فبيَّن السجاعي الصحيح منها، وأجاب عن بقيتها بكلام مختصر.

وقد حققتُه أيضًا.

وتمت طباعة هذه الكتب الأربعة في «**سلسلة التراث الرمضاني**» في العام الماضي ١٤٤١ في دار طيبة الخضراء بمكة المكرَّمة، لكن تعذَّر نشرها وتوزيعها لحظر التجوُّل في البلاد، أجارنا الله من كلِّ بلاء.

٥- **فتح الرحمن في حكم الصيام بغلبة الظن وهلال شعبان ورمضان**، للشيخ محمد بن عبد العزيز الحبيشي اليمني الشافعي، من علماء القرن الثاني عشر.

والكتاب مخطوط، وقد أحاط بأطراف المسألة، ولخَّصه الشيخ يحيى مكرَّم في كتابه المذكور.

٦- **منحة العليِّ المتعال في بيان ما يثبت به الهلال**، للعلامة محمد عوض بن حسين الدمياطي الشافعي (ت بعد ١٣٢٨هـ).

ولا يزال مخطوطًا، وهو أوسع مما قبله، فصَّل فيه أكثر مسائل الباب، وجمع فيه شتات الأبحاث، وهو تحت العمل لإخراجه في سلسلة التراث الرمضاني.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه الخامس:

أهمية ترائي الهلال

في أيام السلف كانت الهمم في طلب الهلال مستقيمة، فكانوا يستغربون انفراد الواحد والاثنين برؤيته؛

- لأن العادة عندهم أن يراه جماعاتٌ من الناس.

- ولأن «ترائي هلال شهر رمضان من فروض الكفاية، وكذا بقية الأهلة، لما يترتب عليها من الأحكام الكثيرة»، كما قاله قال الشيخ محمد الشَّوْبَري، ونقله عنه البُجَيْرَمي في حاشيته على شرح المنهج (٢/ ٦٧).

ثم حدث أن الناس تكاسلوا عن ترائي الهلال فلا يتطلبه إلا القليل، بل إن من رأى الهلال وشهد به في المحكمة قد يكون هدفًا لسهام ألسنة السفهاء لتسبُّبه في منعهم عن شهواتهم.

وقد ذكر ابن عابدين في رسائله (١/ ٢٣٦) قصة غريبة في ذلك، فقال: «وقع في زماننا سنة خمس وعشرين ومائتين وألف أن رجلًا شهد برؤية الهلال في دمشق، فحصل له من الناس غاية الإيذاء حتى

صار هزأة وضحكة، وصار يشار إليه بالأصابع في الأسواق

حتى بلغني عنه أنه أقسم ليعصبنَّ عينيه إذا دخل رمضانُ الآتي، مع أنه قد استفاض الخبر في ذلك العام عن أكثر البلدان أنهم صاموا كصومنا، وشهد جماعة لدى قاضي دمشق على حكم قاضي بيروت بإثبات الهلال كإثباتنا».

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه السادس:

في حكم الاعتماد على الحساب في إثبات دخول رمضان

❐ **استعمال الحساب لتحديد بداية الشهر له صورتان:**

الأولى: حساب سير القمر والشمس لمعرفة: هل الهلال موجود بعد غروب الشمس في تلك الليلة أو لا، وإذا كان موجودًا فهل تمكن رؤيته أو لا، وكم درجة يرتفع عن الأفق وقت الغروب، وكم يكون مكثه، ونوره كم جزء من أصبع. ويسمى القائم بذلك عند الفقهاء: الحاسب.

الثانية: حساب سير القمر كلَّ ليلة بحسب المنازل التي هي ثمانية وعشرون، بأن يُعَدَّ من أول ليلة إلى أن يُنتهى إلى منزلة يمكن رؤية الهلال فيها. والقائم بهذا يسمى: المنجِّم.

هذا ما قرَّره الشيخ محمد البيومي الشافعي (ت ١٣٣٥) في كتابه «**النفع العام في أركان الإسلام**» (مخطوط).

وهو أحسن من التعريف المشهور للحاسب والمنجِّم في كتب شيخ الإسلام زكريا ومن بعده. وينظر: شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح (٣/ ١٩٤).

❐ **وفي حكم استعمال الحساب سبعة أوجه في المذهب:**

الوجه الأول: أن الحاسب والمنجِّم يجب عليهما العمل بعلمهما في دخول الشهر، ومثلُهما مَن صدَّقهما. حكاه الشيخ أبو حامد وغيره.

وهو المعتمد عند الرمليَّيْنِ وأصحاب الحواشي، كما في حاشية الأسنى (١/ ٤١٠)، والنهاية (٣/ ١٥٠)، وحواشي التحفة (١/ ٤٣٦، ٣/ ٣٧٣).

الوجه الثاني: لا يجب عليهما، ولا يجوز لأحد تقليدهما، ولهما العمل بعلمهما، ولكن لا يجزئهما عن رمضان، وهذا صحَّحه النووي في المجموع (٦/ ٢٨٠).

واعتمده ابن حجر في التحفة (٣/ ٣٧٣)، قال: «وإن أطال جمعٌ في ردِّه».

الوجه الثالث: لا يجب عليهما الصوم، لكن يجوز لهما ويجزئهما عن رمضان.

واختاره الزركشي وشيخ الإسلام زكريا في الأسنى (١/ ٤١٠) وغيرهما.

وقال الخطيب في المغني (٢/ ١٤١): «هذا هو المعتمد». واعتمده ابن حجر في «**الإيعاب**».

وذكر السبكي أن هذا الوجه أقيسُ من الذي قبله، وقال كما في النجم الوهاج (٣/ ٢٧٣): «**الصواب أنه إذا جاز أجزأ**».

وقد صرَّح النووي في الروضة (٢/ ٣٥٣) بأن العلم بالحساب يفيد ظنًّا يصحِّح نية صوم الغد، بحيث يجزئ صومُه إذا بان أنه من رمضان.

الوجه الرابع: مثل الثالث، مع إضافة أن من يثق بهما يأخذ حكمهما. واختاره ابن الرفعة في الكفاية (٦/ ٢٤٥).

الوجه الخامس: لا يجوز لهما العمل بعلمهما، ولا يجزئهما عن رمضان، وهذا أضعف من الأوجه التي قبله، وقد اختاره السبكي في «**بيان الأدلة في إثبات الأهلة**»، وهو في فتاواه (١/ ٢٠٨).

الوجه السادس: يجوز للحاسب العمل بعلمه، ولا يجوز ذلك للمنجِّم.

الوجه السابع: يجوز لهما العمل بعلمهما، ويجوز لغيرهما تقليد الحاسب دون المنجِّم.

فهذه سبعة أوجه، ذكر الإمام النووي في المجموع (٦/ ٢٨٠) خمسة، والخامس عندنا ذكره في الروضة (٢/ ٣٤٧)، والأول عندنا ذكره ابن الرفعة في كفاية النبيه (٦/ ٢٤٥).

والمعتمد هو الوجه الأول، وهو الذي جرى عليه متأخرو الأصحاب في أقطار الدنيا.

قال الشمس الرملي في نهاية المحتاج (٣/ ١٥٠): «وقياس قولهم: إن الظن يوجب العمل، أن يجب عليه الصوم وعلى مَن أخبره وغلب على ظنِّه صدقُه. وأيضًا فهو جواز بعد حظر، ولا ينافي ما مرَّ [يعني عدم وجوب الصوم بقول المنجم]؛ لأن الكلام فيه بالنسبة للعموم».

وقال محمد ابن الجوهري في خلاصة البيان: «فإن قلتَ: إن الشارع لم يعتمد الحساب، بل ألغاه بالكلية، ومِن ثَمَّ قبلوا الشهادة بالرؤية وإن دلَّ الحساب على عدم إمكانها وانضمَّ إلى

ذلك أن القمر غاب ليلةَ الثالث من تلك الرؤية قبلَ دخول وقت العشاء!

قلتُ: محل إلغائه وعدمِ اعتباره هو الأصول والأمور العامة، دون التوابع والأمور الخاصة التي منها ما نحن فيه. ومِن ثَمَّ اعتبروه في الحكم باختلاف المطالع واتفاقها».

وفي التنبيهات الآتية زيادة توضيح بإذن الله.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه السابع:

هل يعتبر لثبوت الشهر «وجود» الهلال في الأفق أو خصوص «رؤية» الهلال؟

❐ **هذا تمام المسألة السابقة، وفيه تنقيح مناط الحكم، وللأصحاب فيه وجهان:**

الأول: أن المعتبر خصوص حقيقة الرؤية؛ لأن الشرع علَّق الحكم بالرؤية، فهي المعتبرة بعينها، وهذا القول يختاره من قال: لا يجوز العمل بالحساب في إثبات دخول الشهر، وقريبٌ منه من قال: يجوز ولا يجزئ.

الثاني: أن المعتبر وجود الهلال وإمكان رؤيته، كما في أوقات الصلاة إذا دلَّ الحساب عليها في يوم الغيم، وهذا القول يختاره كلُّ من قال: يجب العمل بالحساب في دخول الشهر، أو قال: يجوز ويجزئ.

قال السبكي في «بيان الأدلة في إثبات الأهلة»، وهو في فتاواه (١/ ٢٠٨): «هذا القول قاله كبار، ولكن الصحيح الأول، لِمفهوم

الحديث[١]، وليس ذلك ردًّا للحساب؛ فإن الحساب إنما يقتضي الإمكان، ومجرَّدُ الإمكان لا يجب أن يُرتَّب عليه الحكم، وترتيبُ الحكم للشارع، وقد رَتَّبه على الرؤية، ولم نخرج عنه إلا إذا كملت العدة. والفرق بينه وبين أوقات الصلاة أن الغلط قد يحصل هنا كثيرًا، بخلاف أوقات الصلاة، يحصُل القطع أو قريبٌ منه غالبًا».

وهذا الذي رجَّحه السبكي يناسب ترجيحه في حكم المسألة، وهو المنع.

ثم قال السبكي (١/ ٢١٤-٢١٥): «قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له»، وفي رواية البخاري: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»، وقد يقال: إنه يَرِد على القائلين بجواز الصوم أو وجوبِه إذا دلَّ الحساب على رؤيته.

ووجه الاعتذار عنه أنه لمَّا دلَّ على الصوم بإكمال ثلاثين من غير رؤية، فَهِمْنا المعنى، وهو طلوع الهلال وإمكانُ رؤيته، وهما حاصلان بالهلال في ليلة الثلاثين في بعض الأوقات، فيندرج الخلاف في ذلك بحسب القاعدة المشهورة في أن النظر إلى

(١) يأتي بيان هذا بعد أسطر.

اللفظ أو المعنى، فمن اعتبر اللفظ منع دلالة مفهوم قوله: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»، ومن اعتبر المعنى قال: الحديث خَرَج مخرج الغالب، وأشار إلى العلَّة، فإذا وُجِدت ولو نادرًا اتُّبِعت».

وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (ص ٢٦٨): «وأما إذا دلَّ الحسابُ على أن الهلال قد طلع مِن الأفق على وجهٍ يُرى لولا وجودُ المانع كالغيم مثلًا، فهذا يقتضي الوجوبَ لوجود السبب الشرعي.

وليس حقيقةُ الرؤية بشرطٍ؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا عَلِم بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم مِن رمضان، وجبَ عليه الصوم، وإن لم يَرَ الهلالَ ولا أخبره مَن رآه».

وقال ابن الجوهري في خلاصة البيان: «فإن قلتَ: إنما أناط الشارع وجوب الصوم بالرؤية دون الوجود، حيث قال: «صوموا لرؤيته» إلى آخره.

قلتُ: محل ذلك بالنظر لوجوبه على العموم، لا لوجوبه على الخصوص، وفي الحديث إيماءٌ إليه حيث قال: «صوموا» بضمير الجمع.

على أنه يمكن أن يراد برؤيته تحقُّق وجوده؛ إذ به يُعلم دخول

الشهر، بدليل أنه لو أخبرنا معصوم بوجوده وجبَ علينا الصومُ إجماعًا، وإن لم يره أحد. فيكون المناط تحقُّق وجوده بظاهر الأفق ليلًا، دون خصوص الرؤية، فهو من التعبير بالملزوم عن لازمه.

ومما يؤيد ذلك أنه إذا أُكملت عدة شعبان ولم يُرَ، وجبَ الصوم لتحقُّق وجوده؛ إذ الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يومًا».

وكلامه هذا كالرد على قول التحفة (٣/ ٣٧٤) «الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب. . ، والمدار عليها لا على الوجود».

وقد علَّق عليه ابن قاسم بأنه يكفي تحقُّق وجود الهلال بحيث تتأتى رؤيته لولا الموانع. وقال السيد عمر البصري: «الظاهر الاكتفاء بالعلم، وأنه المراد بالرؤية في النصوص، فإذا حصل العلم بوجوده كفى».

وقال الروياني في بحر المذهب (١٠/ ٧٨-٧٩): «رؤية الهلال في الشرع عبارة عن العلم به. . . بدليل أن النبي قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»، وأجمعوا أن المراد به العلم.

وكذلك عرف الناس في ذلك أنهم يريدون به الهلال نفسه، لا رؤيته ببصره، وهذا كما يقول القائل: ما رأيتُ أعجب من هذا، ولا

يريد رؤيته ببصر، بل يريد علمه بوقوعه».

ولا يخفى أن هذا كله في ثبوت الهلال على الخصوص، أما الوجوب العام فيثبت بحكم القاضي.

فمن علم بيقين أو غلبة ظنٍّ وجود هلال رمضان في الأفق ليلًا، وجب عليه الصوم.

وعلمُه بذلك يحصل بأمور منها: الاجتهاد، والحساب، وخبر الحاسب، وخبر من يعتقد صدقه بالرؤية.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه الثامن:

في تعارض الحساب والشهادة بالرؤية في ثبوت الهلال

قد سبق الكلام على مسألة إذا دلَّ الحساب على إمكان الرؤية ولم يشهد بها أحد، وهذه عكس تلك المسألة، فهي إذا دلَّ الحساب على عدم إمكان رؤية الهلال، وشهد بها عدل واحد أو أكثر.

قال السبكي في «بيان الأدلة في إثبات الأهلة» وهو في فتاواه (١/ ٢١١): «ولا يعتقد الفقيه أن هذه المسألة هي التي قال الفقهاء في كتاب الصيام: إن الصحيح عدم العمل بالحساب؛ لأن ذلك فيما إذا دلَّ الحساب على إمكان الرؤية، وهذا عكسه، ولا شك أن من قال هناك بجواز الصوم أو وجوبه يقول هنا بالمنع بطريق الأَولى[(١)]، ومن قال هناك بالمنع فههنا لم يقل شيئًا، والذي اقتضاه نظرُنا المنع؛ فالمنع هنا مقطوع به، ولم

---

(١) يعني منع الشهادة بالرؤية، وليس هذا على إطلاقه كما سيأتي، بل كثير ممن قال بإثبات دخول الشهر بالحساب، يقول: العبرة بالشهادة بالرؤية، ويلغى الحساب المخالف لها.

نجد هذه المسألة منقولةً، لكنا تفقَّهنا فيها، وهي عندنا من محالِّ القطع، مترقِّيةٌ عن مرتبة الظنون[١]، والله أعلم». **وينظر**: تحرير الفتاوي لولي الدين العراقي (١/ ٥٢٢-٥٢٣).

قال السبكي في تعليل ما ذهب إليه كما في فتاواه (١/ ٢٠٩): «لأن الحساب قطعيٌّ، والشهادة والخبر ظنيَّان[٢]، والظنُّ لا يعارض القطع، فضلًا عن أن يُقدَّم عليه. والبينةُ شرطُها أن يكون ما شَهِدَتْ به ممكنًا حِسًّا وعقلًا وشرعًا، فإذا فُرِض دلالة الحِساب قطعًا على عدم الإمكان، استحال القبول شرعًا،

---

(١) قال السبكي (١/ ٢١٧): «هذه المسألة عندنا من الأمور القطعية وليست من محالِّ الاجتهاد؛ فإنها مبنية على ثلاثة أنواع قطعية: أحدها أمر حسابي عقلي، والآخر أمر عادي معلوم، والثالث أمر شرعي معلوم، فالغلط فيها إذا انتهى إلى هذا الحدِّ مما ينقض فيه قضاء القاضي».

(٢) قال السبكي (١/ ٢٠٩): «ولا شك أن بعض من يشهد بالهلال: قد لا يراه ويشتبه عليه، أو يرى ما يظنه هلالًا وليس بهلال، أو تُرِيه عينُه ما لم ير، أو يؤدي الشهادة بعد أيام ويحصل الغلط في الليلة التي رأى فيها، أو يكون جهلُه عظيمًا يَحمله على أن يعتقد في حملِه الناسَ على الصيام أجرًا، أو يكون ممن يَقصد إثبات عدالته فيتخذ ذلك وسيلة إلى أن يُزَكَّى ويَصير مقبولًا عند الحُكَّام، وكل هذه الأنواع قد رأيناها وسمعناها».
قال الشهاب الرملي في فتاواه (٢/ ٥٩): «والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله: ولأن الشاهد قد يشتبه عليه إلخ، لا أثر لها شرعًا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات».

لاستحالة المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات».

وسئل الشهاب الرَّمْلي ﷺ كما في فتاويه (٢/ ٥٨-٥٩) عما لو شهدت بيِّنةٌ برؤية الهلال ليلةَ الثلاثين من الشهر، وقال أهل الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة، هل يُعمل بقول أهل الحساب؛ لأن الحساب قطعيٌّ والشهادة ظنية كما قال السبكي؟

فأجاب بقوله: «المعمول به ما شهدت به البيِّنة؛ لأن الشهادة نزَّلها الشارع منزلة اليقين، وما قاله السبكي مردود، ردَّه عليه جماعة من المتأخرين...

ووجه ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب، بل ألغاه بالكلية بقوله: «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا»، [رواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠)][(١)]. وقال ابن دقيق العيد: «الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في الصيام» اهـ.

---

(١) قال السبكي في الفتاوى (١/ ٢٠٧-٢٠٨): «وقد تأملتُ هذا الحديث فوجدت معناه إلغاءَ ما يقوله أهل الهيئة والحِساب، مِن أن الشهر عندهم عبارة عن مفارقة الهلال شعاع الشمس، فهو أول الشهر عندهم، ويبقى الشهر إلى أن يجتمع معها ويفارقها، فالشهر عندهم ما بين ذلك، وهذا باطل في الشرع قطعًا لا اعتبار به...، فالشهر في الشرع ما بين الهلالين، ويدرك ذلك إما برؤية الهلال، وإما بكمال العدة ثلاثين...، وهذا محلٌّ مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء».

والاحتمالات التي ذكرها السبكي لا أثر لها شرعًا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات».

قلتُ: قوله: (بل ألغاه بالكلية) يُحمل هذا على حال معارضة الحساب للشهادة؛ إذ ليس ملغًى تمامًا، كما تبيَّن في التنبيه السابق، أو يُحمل على الثبوت العام؛ فإنه لا يحصل بالحساب، كما تقدَّم في التنبيه الخامس.

وقد اختصر الشيخُ كلام ابن دقيق العيد، ونصُّ عبارته في شرح العمدة (ص ٢٨٦):

«إن الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في الصوم، لمفارقة القمر للشمس على ما يراه المنجِّمون من تقدُّم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين؛ فإن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى.

وأما إذا دلَّ الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى، لولا وجودُ المانع كالغيم مثلًا، فهذا يقتضي الوجوب لوجود السبب الشرعي»، إلى آخر كلامه المتقدِّم في التنبيه السابق.

وقد نقل فتوى الرمليِّ وأيَّدها الشيخ ابن عابدين الحنفي في حاشيته (٢/ ٣٨٧)، والشيخ عُليش المالكي في فتاويه (١/ ١٧٠).

وقال ابن حجر في التحفة (٣/ ٣٨٢): «الذي يتَّجه أن الحساب إن اتفق أهلُه على أن مقدِّماتِه قطعيَّةٌ، وكان المُخْبِرون منهم بذلك عددَ التواتر، رُدَّت الشهادة، وإلا فلا».

وهذا الذي ذكره ابن حجر هو مذهب السبكي في الحقيقة[1]، إلا أن السبكي لم يذكر شرط التواتر، وهو لازم لحصول القطع لغير الحاسب.

قال الخليلي في فتاويه (١/ ١١٣): «وكلُّ هذا إذا لم يَحكم حاكم بالحساب أو بالرؤية، وإلا فالمعوَّل عليه حكمُه؛ لأنه يَرفع الخلاف.

❐ ثم ينبغي تقييد الحساب بما إذا قُطع بعدم الرؤية؛ فقد جَعل أهل الحساب للهلال ثلاثة أحوال:

الحال الأول: يقطعون بوجوده ويحيلون رؤيته.

---

(١) قال في شرح العباب عن كلام السبكي: «وهو متَّجِه؛ لأن الكلام فيما إذا اتفق الحُسَّاب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية، فإذا فُرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية؛ لأن شرط المشهود به إمكانه عقلًا وعادة وشرعًا، ولأن غاية الشهادة الظن، وهو لا يعارض القطع. وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يَعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية، يُرَدُّ بأنه ممنوع، بل نَظَر إليه هنا في جواز صيام الحاسب استنادًا إليه، وفي بيان اختلاف المطالع واتفاقها، وفي مواقيت الصلاة، وغير ذلك». ينظر: حاشية الشرواني (٣/ ٣٧٤-٣٧٥).

الحال الثاني: أن يقطعوا بوجوده ويجوِّزوا رؤيته.

الحال الثالث: أن يقطعوا بوجوده ورؤيته.

❐ **فتصير الشروط أربعة**:

١- أن يَقطعوا بمقدِّماته.

٢- وأن يتفقوا عليها.

٣- ويَقطعوا بعدم رؤيته.

٤- وأن يكونوا عدد التواتر.

وأنى باجتماع هذه الشروط».

قلت: وفي أول كلامه شرط خامس، وهو:

٥- ألَّا يحكم بالرؤية حاكم، لكن السبكي لا يرى هذا الشرط، بل عنده يُنقض حكم القاضي المخالف للحساب الثابت كونه قطعيًّا، كما في فتاويه (١/ ٢١٧).

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه التاسع:

في مدة استتار القمر قبل إهلاله

نقل الشيخ البُجيرَمي ﷺ في حاشيته على شرح المنهج (٢/ ٦٧) عن بعض شيوخه أنه قال: «لا يَستتر القمر أكثرَ مِن ليلتين آخرَ الشهر أبدًا، ويَستتر ليلتين إن كان كاملًا، وليلةً إن كان ناقصًا، والمراد بالاستتار في الليلتين: أَلَّا يَظهر القمر فيهما، ويظهر بعد طلوع الفجر».

وفي هذا ما يبيِّن غلط بعض العوام - حيث يعترضون على الإخبار برؤية الهلال بأن القمر رُئي في الصبح الذي قبل ليلة الرؤية مثلًا -؛ لأن رؤيته مع طلوع الفجر أو بعده لا تنافي استتاره في الليل.

بل الهلال يمكن أن يُرى في الصبح الذي بعد ليلة الرؤية، فضلًا عن الذي قبله، والدليل على ذلك خبر أبي وائل قال: كتب إلينا عمر ونحن بخَانِقِينَ: «إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهدَ رجلان: لَرَأيناه بالأمس».

وفي رواية: «إن الأهلَّة بعضُها أعظمُ من بعض، فإذا رأيتم الهلال أولَ النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان ذَوَا عدل أنهما رأياه بالأمس». رواه عبد الرزاق (٧٣٣١)، وابن أبي شيبة (٩٥٦٦)، والدارقطني (٢١٩٦)، وصححه البيهقي والنووي وابن الملقن وابن حجر رحمهم الله.

وسئل الشهاب الرملي ﷺ كما في فتاواه (٢/ ٥٨-٥٩) عما إذا رئي الهلال نهارًا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من شعبان، وشهدت بينة برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين، هل تُقبل الشهادة أم لا؛ لأن الهلال إذا كان الشهر كاملًا يغيب ليلتين، أو ناقصًا يغيب ليلة؟

فأجاب بأن المعمول به ما شهدت به البينة؛ لأن الشهادة نزَّلها الشارع منزلة اليقين. . ، ووجهُ ما قلناه أن الشارع لم يَعتمد الحساب».

وقال الشيخ ابن عابدين الحنفي ﷺ في حاشيته (٢/ ٣٩٢):

«وشمل قولهم: «لا عبرة برؤيته نهارًا» ما إذا رُئي يومَ التاسع والعشرين قبل الشمس، ثم رُئي ليلة الثلاثين بعد الغروب، وشهدت بينة شرعية بذلك، فإن الحاكم يحكم برؤيته ليلًا، كما

هو نصُّ الحديث، ولا يُلتفت إلى قول المنجِّمين: إنه لا تمكن رؤيته صباحًا ثم مساءً في يوم واحد، كما قدَّمناه عن فتاوى الرملي الشافعي.

وكذا لو ثبتت رؤيته ليلًا ثم زعم زاعمٌ أنه رآه صُبْحَتَها، فإن القاضي لا يَلتفت إلى كلامه، كيف وقد صَرَّحت أئمةُ المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهارًا، وإنما المعتَبَرُ برؤيته ليلًا، وأنه لا عبرة بقول المنجِّمين».



التنبيه العاشر:

في أثر كبر الهلال أو صغره

قال النجم الدميري رحمه الله في النجم الوهاج (٣/ ٢٧٣):

«ولا عبرة بكبر الهلال في الليلة الثانية؛ ففي الحديث: (من علامات الساعة انتفاخ الأَهِلَّة)».

والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٤٥١)، ورواه في المعجم الصغير (٨٧٧، ١١٣٢) وزاد: «وأن يرى الهلال لليلةٍ، فيقال: هو ابن ليلتين»، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٢٩٢).

وفي صحيح مسلم (١٠٨٨) في «باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره»، أن بعض التابعين اختلفوا في هلالٍ رأوه هل هو لليلتين أو لثلاث؟ فقال ابن عباس : إن رسول الله قال: «إن الله مَدَّه للرؤية، فهو لليلةِ رأيتموه».

يعني أنه أهلَّ في هذه الليلة التي رأيتموه فيها، فلا عبرة بكبره.

وقال الشيخ محمد البَيُّومي الشافعي (ت ١٣٣٥). رحمه الله في كتابه (النفع العامّ في أركان الإسلام):

«ولا اعتبار لكبر الهلال أو لصغره **إجماعًا**، فما يقوله بعض الناس حين يرون الهلال: هو ابن ليلتين أو ثلاثٍ، فليس بطريق شرعيٍّ، بل هو حَدْسٌ وتَخمينٌ لا دليل عليه، ولا يُعمل به ما لم تَسبق له رؤية محقَّقةٌ».

ويؤيِّده ثبوت اختلاف الأهلَّة في الصغر والكبر، وأنه مما تختلف فيه بلدان العالم، وأن الشارع لم يرتِّب حكم الصوم على حجم الهلال، فلا يجوز أن تُرَدَّ الشهادة التي علَّق الشارع بها حكمَ الصوم بأمرٍ ليس معتبرًا شرعًا ولا يمكن ضبطُه أصلًا.





التنبيه الحادي عشر:

في غياب القمر الليلةَ الثالثة قبل العشاء

قال ولي الدين العراقي في تحرير الفتاوى (١/ ٥٢٣):

«وقع في بعض السنين أنه قامت البينة برؤيته عند قاضٍ وحَكم بها، مع قول أهل الميقات: إنه غير ممكن، وانضمَّ إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء.

فقلتُ: إن هذا الحكم يُنقض، لمخالفته النصَّ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام «كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة»، فهذا فيه مع عدم الإمكان مخالفةٌ للنصِّ، فهو أخصُّ مما قاله السبكي، والله أعلم».

والحديث رواه أبو داود (٤١٩)، والترمذي (١٦٥)، والنسائي (٥٢٨) عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة: صلاة العشاء الآخرة، «كان رسول الله يصلِّيها لسقوط القمر لثالثة».

لكن الاستدلال بالحديث لا يستقيم مع ثبوت اختلاف أوقات غروب القمر بحسب اختلاف البلدان والفصول، كما أن كبر الهلال وصغره كذلك، وكلَّما كان الهلال أكبر كان تأخُّر غروبه أكثر.

وقد تبيَّن في التنبيه السابق أن الهلال لكبره وتأخُّر غروبه قد يُظَنُّ أنه لثلاث ليالٍ أو اثنتين مع أنه أهلَّ في تلك الليلة، وقد يحصل العكس، فيُظنُّ لصغره وسرعة غروبه أنه لليلة أو اثنتين مع أنه لثلاث.

ويؤيِّد ذلك أن القمر قد يغرب قبل الشمس أو معه، وقد يتأخَّر عنه، ودخول وقت العشاء تبع للشمس لا للقمر؛ لأنه يدخل بغروب الشفق الأحمر، وهذا الشفق من آثار الشمس، ولا علاقة له بالقمر. ومن الواضح أن مقدار ما بين المغرب والعشاء يختلف باختلاف الفصول في السنة وباختلاف البلدان، فيطول في زمن أو بلد ويقصر في غيره.

وقد ثبت أن النبي لم يكن يلتزم وقتًا معينًا لصلاة العشاء، بل كان أحيانًا يؤخِّرها، وأحياناً يعجِّلها حسب ما يرى من المصلحة، فما ورد في هذا الحديث يُحمل على الغالب.

وسئل الشهاب الرملي ﷺ كما في فتاويه (٢/ ٥٨-٥٩) عما لو غاب الهلال الليلة الثالثةَ قبل دخول وقت العشاء لصغره: هل تبطل الشهادة؛ لأن المعروف أن النبي كان يصلِّي العشاء لسقوط القمر لليلةٍ ثالثة، كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي؟

فأجاب بقوله: «المعمول به ما شهدت به البيِّنة؛ لأن الشهادة نزَّلها الشارع منزلة اليقين. . ، وليس في العمل بالبيِّنةِ مخالفةٌ لصلاته». وهذا نقله واعتمده الرملي في نهاية المحتاج (٣/ ١٥٣)

وذكر أهل الحساب أن القمر يقطع في كل يوم ثنتي عشرة درجة تقريبًا (١٢,٢)، فيتأخَّر عن غروبه في الليلة السابقة تسعًا وأربعين دقيقة تقريبًا (٤٨,٨)، لكن تأخره عن الشمس في اللية الأولى يختلف، فقد يتأخر عنه كثيرًا، وقد يعقبه، ويقال: إن القمر لا تمكن رؤيته في أقلَّ من خمس درجات بعد غروب الشمس[١].

وقال العلامة ابن تيمية كما في فتاواه (٢٥/ ٢٠٧): «إن العلماء بالهيئة يَعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، وإنما غاية الحاسب منهم إذا عَدَل أن يَعرف كم بين الهلال والشمس مِن

(١) وفي فتاوى السبكي (١/ ٢١٨): «الهلال إذا فارق الشمس وكان على خمس درج عند الغروب ليلة الثلاثين، لا يرى، ولا يترتب عليه الحكم في الشرع».

درجةٍ وقتَ الغروب مثلًا.

لكن الرؤية ليست مضبوطةً بدرجات محدودة؛ فإنها تختلف باختلاف حِدَّة النظر وكَلَاله، وارتفاعِ المكان الذي يُتَراءى فيه الهلال وانخفاضِه، وباختلاف صفاء الجوِّ وكَدَره، وقد يراه بعض الناس لثماني درجات، وآخر لا يراه لثنتي عشر درجة».





التنبيه الثاني عشر:

في قياس بداية رمضان بالتجارب

في كتاب عجائب المخلوقات للقاضي زكريا بن محمد القزويني (ت ٦٨٢) (ص ٧١) عن جعفر الصادق قال: «**خامسُ رمضان الماضي أول رمضان الآتي**، وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة، فوجدوه كذلك».

قال عبد الحي اللكنوي في «الفلك الدوَّار»: «وقد جرَّبته مِن حين وقفت عليه إلى هذه السنة مدة اثنتي عشرة سنة، فوجدته كذلك.

مع أني لا أعتمد عليه اعتمادًا كُلِّيًّا لعدم كونه أمرًا شرعيًّا بل تجريبًا، فلو وقع الأمر على خلاف ذلك لم يُعتبر بذلك؛ فإن العبرة للصوم والفطر في الشريعة للرؤية لا للحساب والتجربة».

وفي ردِّ الاعتماد على التجارب والحساب ألف اللكنوي كتابه «القول المنشور في هلال خير الشهور»، وهو مطبوع أيضًا.

قلت: وأنا جرَّبته منذ ثلاث سنين من عام **١٤٣٩**، فوجدتُ الأمر كما ذكر.

والمتوقع في هذه السنة أن يكون كذلك؛ فقد كان أول رمضان في العام الماضي **١٤٤١** يوم الجمعة الموافق **٢٤** أبريل **٢٠٢٠** .

وعلى الحساب المذكور يكون أول رمضان في هذا العام **١٤٤٢** يوم الثلاثاء **١٣** أبريل؛ لأنه الخامس، والتقويم يدلُّ على ذلك.

لكن هذا -كما أشار إليه اللكنوي- مجرد استئناس، وليس بدليل يبنى عليه حكم شرعي.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





التنبيه الثالث عشر:

متى تكون المطالع متحدة؟

ومتى تكون مختلفة؟

يُحكم باتفاق المطالع إذا كان البَلدانِ متساويين في درجة خطِّ الطول، أو مختلفين فيها ولا يزيد ما بينهما عن ثماني درجات من خطوط الطول.

فحينئذ تتفق المطالع فيهما، ولا عبرة بكثرة درجات خطوط العرض بينهما (أي: التباعد بينهما شمالًا وجنوبًا ولو بآلاف الأميال)، وسواء أكان بلد الرؤية شرقيًّا أو غربيًّا.

والمسافة بين كلِّ خطَّين من خطوط الطول في أوسع حالاتها عند خط الاستواء هي ١١١ كم تقريبًا.

قال الشيخ أحمد القليوبي (ت ١٠٦٩) في حاشيته على المحلي (٢/ ٦٤): «فمتى تساوى طول بلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، وإن اختلف عَرْضُهما أو كان بينهما مسافة شهور، أو كان أحدهما في أقصى الجنوب والآخر في أقصى الشمال.

ومتى اختلف طولهما بما سيأتي امتنع تساويهما في الرؤية، ولزم مِن رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي دون العكس، كما في مكة المشرفة ومصر المحروسة، فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه؛ لأن رؤية الهلال مِن أفراد الغروب؛ لأنه من جهة المغرب».

وأيَّده عبد الرحمن الشِّربيني في حاشيته على الغرر البهية (٢/ ٢٠٧)، والكردي في الفوائد المدنية، وغيرُهما.

وفي بغية المسترشدين (ص ١٧٩) -نقلًا عن الشيخ عبد الله بامخرمة الحضرمي (ت ٩٠٣) ووافقه غيره-:

«إذا كان بين غروبي الشمس بمحلَّين قدرُ ثمانِي دَرَجٍ فأقلَّ فمطلعهما متفقٌ بالنسبة لرؤية الأهلة، وإن كان أكثرَ ولو في بعض الفصول فمختلفٌ، أو مشكوكٌ فيه فهو كالمختلف».

والدَّرَج: درجات خطوط الطول، والدرجة الواحدة تساوي أربع دقائق زمنية.

وعلى هذا فكلُّ بلدين لا يتجاوز الفارق الزمني بين غروبيهما في جميع السنة اثنتين وثلاثين دقيقة، فهما متَّحدان في المطلع، ورؤيتهما واحدة.

وفي البغية أيضًا أن مكة والمدينة في مطلع واحد وبينهما عشر مراحل، بل فيها أن مطلع مكة وتَرِيم واحد، وبينهما أكثر من ثلاثين مرحلة؛ وذلك لتقاربهما في خطِّ الطول.

وتتفق مطالع البلدين أيضًا إذا كان بلد الرؤية شرقيًّا، وكان البلد الغربي مساويًا له في درجة خط العرض، بحيث يكون بُعدهما عن خط الاستواء واحدًا، وإن كثرت درجات خطوط الطول بينهما، وعلى هذا فقد يكون بينهما آلاف الأميال. كما في حاشية الجمل (٢/ ٣٠٩).

فالحاصل: أن الرؤية في أي بلد رؤيةٌ:

- لكلِّ البلدان التي على خطِّ طوله شمالًا وجنوبًا مهما بعُدت.

- ولكلِّ القريبة من ذلك الخطِّ شرقًا أو غربًا إلى ثماني درجات (أي: ٨٨٨ كم على الأكثر شرقًا أو غربًا).

- ولكلِّ الواقعة على خطِّ عرضه غربًا مهما بعُدت.

وهذا في التحديد المكاني، أما الزماني فكلُّ بلدين لا يتجاوز الفارق الزمني بين غروبيهما في جميع السنة ٣٢ دقيقة، فرؤيتهما واحدة.

فائدة في اختلاف المطالع:

توفي النبي في شهر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة من الهجرة، في يوم الإثنين، والقول المشهور الذي عليه الجمهور أنه كان اليوم الثاني عشر.

وذكر أبو القاسم السهيلي في «**الروض الأُنُف**» (٧/ ٥٧٧-٥٧٨) أن ذلك لا يُتصوَّر وقوعه؛ لأن النبي وقف عرفة في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة، فكان أول ذي الحجة يوم الخميس بلا شكٍّ، فعلى تقدير كون الشهور تامة أو ناقصة، أو بعضِها تامًّا وبعضها ناقصًا، لا يتصوَّر أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول.

قال ابن كثير: «وقد اشتهر هذا الإيراد على هذا القول، وقد حاول جماعة الجواب عنه، ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد، وهو «اختلاف المطالع»، بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة».

ثم ذكر أن هذا يؤيِّده قول عائشة وغيرها: خرج رسول الله لخمس بَقِين من ذي القعدة، أي: من المدينة إلى حجة الوداع. ولم يخرج يوم الجمعة؛ لأن أنسًا قال: صلى رسول الله الظهر

بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. فتعيَّن أنه خرج يوم السبت لخمس بَقِين.

ولا يُحسَب يوم السبت من الخمس؛ إذ لا يوصف يومٌ ذهب نصفه أو أكثره بأنه بقي، فالخمس الباقية هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

قال ابن كثير: «فعلى هذا إنما رأى أهلُ المدينة هلالَ ذي الحجة ليلةَ الجمعة، وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعةَ، وحُسبت الشهور بعده كوامل، يكون أول ربيع الأول يوم الخميس، فيكون ثاني عشره يوم الاثنين، والله أعلم».

البداية والنهاية (٨/ ١٠٩-١١٠) دار هجر.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.



التنبيه الرابع عشر:

مسائل في رؤية الهلال

المسألة الأولى:

لو شهد العدل أثناء رمضان بتقدُّم الرؤية على صوم الناس، وجب الأخذ بقوله ولزم قضاء يوم.

ومن فوائد قبول شهادته أيضًا: معرفة ابتداء وقت القنوت، وابتداء وقت الإحرام بالحج، ووقت وجوب زكاة الفطر، وغير ذلك.

ينظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٧٩)، وتلخيص فتاوى ابن زياد (ص ١٨٧-١٨٨ مع بغية المسترشدين).

المسألة الثانية:

لو رأى الهلالَ شخص حديد البصر -وهو من له قوة بصرية خارقة-، فهل يجب الصوم؟

خلاصة المسألة أن الهلال إذا رآه حديد البصر دون غيره تثبت الرؤية بذلك على العموم، فيشهد عند القاضي بالرؤية.

ويُفرَّق بين الصيام وبين الجمعة إذا سمع حديد السمع الأذان من محلٍّ مجاور لبلد الجمعة حيث لا عبرة بذلك، بأن الصوم معلَّق في النصوص بالرؤية من غير فرق بين أفراد الرائي، والملحظ في الجمعة كونُ المحلِّ قريبًا مِن محلِّ الجمعة، فاعتُبر في ضبط القريب عرفًا متوسِّطُ السمع؛ لأن حديده قد يَسمع من مكان بعيد عرفًا وفي تكليفه فقط أو مع غيره حرج تأباه محاسن الشريعة.

أما ثبوت حكم الرؤية على خصوص مَن وثق بصدق حديد البصر فلا إشكال فيه، قياسًا على ما لو أخبره الفلكي بوجوده من غير رؤية ووثق به، فإنه يلزمه الصوم.

ينظر: حواشي ابن قاسم والشرواني على التحفة (٣/ ٣٧٢).

المسألة الثالثة:

رؤية الهلال بواسطة آلة تقرِّب البعيد وتكبِّر الصغير في النظر كمرآة وبِلَّوْر، هل تأخذ حكم الرؤية المباشرة أو لا؟

اختلفوا في ذلك، فجزم ابن حجر بالمنع، واعتمد السيد عمر البصري والشرواني أن دخول الشهر يثبت بذلك؛ لأنها رؤية في الحقيقة، ولأنه يكفي ظنُّ دخول رمضان بالاجتهاد، فهذه أَولى.

وهذا أرجح في ثبوته على الخصوص؛ لأن المناط فيه هو العلم أو الظنُّ بوجود الهلال في الأفق ليلًا، وقد تحقَّق، والله أعلم.

ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٣/ ٣٧٢).

المسألة الرابعة:

في صفة الشهادة برؤية الهلال، قال ابن حجر في التحفة (٣/ ٣٧٧): «والذي يتَّجهُ أن الشاهد لا يُكلَّف ذكر صفةِ الهلال ولا محلِّه. نعم، إن ذكر محلَّه مثلًا وبانَ الليلةَ الثانية بخلافه: فإن أمكن عادةً الانتقالُ لم يؤثِّر، وإلا عُلم كذبُه، فيجب قضاء بدل ما أفطروه برؤيته».

والمراد بصفة الهلال: صغره وكبره، وأن ظهره إلى الجنوب أو الشمال. والمراد بمحلِّه: أنه بحذاء الشمس أو في يمينها أو في شمالها.

المسألة الخامسة:

❐ لو شهد عدلان برؤية الهلال فلم يُر الليلةَ القابلة أصلًا، اختلف فيها الأصحاب على قولين:

الأول: أن الشهادة صحيحة، وما بني عليها صحيح؛ لأنه موافق لمطلوب الشارع بقوله: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»،

ولا عبرة بعدم الرؤية بعد ذلك.

قال الشيخ محمد البيومي الشافعي (ت ١٣٣٥) في النفع العام (مخطوط): «شاهدتُ في بعض السنين عدولًا شهدوا برؤية الهلال مع عدم وجوده بالحساب كليًّا، ولم يمكنهم ولا غيرَهم رؤيته في الليلة الثانية مع الصحو ووجوده ودلالة الحساب على جواز رؤيته بعُسْر، ولم يبالوا بذلك».

الثاني: أن ذلك يظهر به كذب شهادة الشاهدين؛ إذ لا يمكن أن يرياه أول ليلة، ثم لا يراه أحد من أهل الجهة في الليلة الثانية، وهذا ما أفتى به الشيخ عبد الله بن الحسين بن عبد الله بلفقيه (ت ١٢٦٦)، وقال: «إذ لا يمكن شرعًا ولا عقلاً ولا عادةً أن يَراه أولَ ليلةٍ اثنان، ثم لا يراه جميع أهل الجهة ممن تعرَّض له في الليلة الثانية»، وقاس هذه المسألة على المسألة السابقة، فيما لو ذَكَرَا محلَّ الهلال فبان الليلةَ الثانية بخلافه ولم يُمكن عادةً انتقالُه، فيجب القضاء. ينظر: بغية المسترشدين (ص ٢٢٤، ط. منهاج ١/ ٧٢٠).

قلت: قوله: (لا يمكن شرعًا ولا عقلًا ولا عادة..) إلخ، يبطله ما يأتي في المسألة بعد هذه؛ فإن هذا الذي ذكره وارد فيها، ولم يُلتفت إليه على القول المعتمد، ولا فرق بين عدم الرؤية في

الليلة التالية ليلةَ الشهادة، وعدمها في الليلة الحادية والثلاثين منها.

بل إن قول الرافعي الآتي صريح في ترجيح اعتبار الشهادة في مسألتنا هذه؛ فإنه قال: «لو شهدا ابتداءً على هلال شوَّال لقبلنا شهادتهما وأفطرنا»، يعني والمسألة بحالها في كون الهلال لم يُرَ الليلةَ الحادية والثلاثين، والله أعلم.

ولأنه لا يصح معارضة الرؤية بعدم الرؤية؛ لأن الإثبات مقدَّم على النفي، خصوصًا مع دلالة الحساب على إمكانها.

المسألة السادسة:

لو صمنا بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ثم لم نر الهلال ليلة الحادي والثلاثين، فالمذهب أننا نفطر بعد الثلاثين، ولا قضاء، قال الرافعي في الشرح الكبير (٣/ ١٧٦-١٧٧): «لأن العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوَّال لقبلنا شهادتهما وأفطرنا، فلَأن نفطر بناء على ما أثبتناه بقولهما أولا أَولى[(١)].

(١) قال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧٣): «لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء، فتبعًا لثبوت الصوم أَولى، ولأنهما أَخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة، فلا يقابلها الإخبار بنفي وعدمٍ لا يقين معه، لاحتمال حصول الرؤية بمكان آخر».

وقال ابن الحداد: لا نفطر، ويُنسب إلى ابن سريج أيضًا، وبه قال مالك[1]؛ لأنا إنما نتبع قولهما بناءً على الظن، وقد تيقنَّا خلافه».

ثم قال الرافعي: «وفرَّع بعضهم على قول ابن الحداد فقال: لو شهد اثنان على هلال شوال، ثم لم ير الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين، قضينا صوم أول يوم أفطرنا فيه؛ لأنه بان كونه من رمضان، لكن لا كفارة على من جامع؛ لأن الكفارة تسقط بالشبهة. وعلى ظاهر المذهب لا قضاء ولا كفارة».

---

(١) ذهب المالكية إلى أن السماء إن كانت مصحية لا يفطرون، بل يجب عليهم صوم الحادي والثلاثين، ويظهر بذلك كذب الشاهدين؛ لأن عدم الهلال يقين، فيقدَّم على الظنِّ وهي الشهادة، وقال مالك: «هذان شاهدا سوء». أما مع الغيم فيفطرون ولا قضاء، ويُحمل أمر الشاهدين حينئذ على السداد. قالوا: ومثل الشاهدين ما زاد عليهما ما لم يبلغ عدد المستفيضة. ينظر: مواهب الجليل (٣/ ٢٨٢-٣٨٣)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥١٠)، وشرح الزرقاني (٢/ ٣٤١)، وقرة العين بفتاوى علماء الحرمين (ص ٧٧)، والفروع لابن مفلح (٤/ ٤١٨).
ومذهب الحنفية والحنابلة كمذهبنا: أنهم يفطرون ولا قضاء عليهم، سواء أكانت السماء مغيمة أم مصحية. ينظر: البناية (٤/ ٢٩)، ومنحة السلوك (ص ٢٥٧)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٠)، والإنصاف (٧/ ٣٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧٣)

وتبعه النووي في روضة الطالبين (٢/ ٣٤٦)، وفي المجموع (٦/ ٢٧٩).





التنبيه الخامس عشر:

مسائل في حكم القاضي بالرؤية

المسألة الأولى:

قال الإمام النووي في المجموع (٦/ ٢٨٣): «لو شهد برؤيته اثنان أو واحد، وحكم به حاكم، لم ينقض بالإجماع، ووجب الصوم بالإجماع».

قال الخليلي في فتاويه (١/ ١١٢): «لأن الحاكم إذا حكم في فصل مختلَفٍ فيه صيره متفقًا عليه إلا ما استُثني مما يُنقض فيه حكم الحاكم كما ذكروه في القضاء، وليست هاتان الصورتان مما استثني، والله أعلم».

وفي التحفة (٣/ ٣٨٣): «أثبت مخالفُ الهلالَ مع اختلاف المطالع، لَزِمَنَا العملُ بمقتضى إثباته؛ لأنه صار مِن رمضان حتى على قواعدنا، أخذًا مِن قول المجموع. . ، ومِن مقتضى إثباتِه أنه يجب قضاءُ ما أفطرناه عملًا بمَطْلَعِنا».

المسألة الثانية:

إذا حكم القاضي بثبوت هلال رمضان بناءً على الشهادة، ثبت الحكم بدخول الشهر على العموم في جميع البلدان التي تحت حكم حاكم بلد الرؤية وإن تباعدت.

ولكن ذلك بشرط اتحاد المطالع، فإن اختلفت المطالع لم يثبت الحكم وإن اتحد الحاكم.

ولو اتفقت المطالع ولم يكن للحاكم ولاية، لم يثبت الحكم إلا في حقِّ مَن وثق بصحة حكم الحاكم.

ينظر: بغية المسترشدين (ص ١٧٧).

المسألة الثالثة:

هل يحكم القاضي بشهادة مستور العدالة برؤية الهلال؟

المعتمد: نعم.

والمراد بمستور العدالة: مَن ظاهره التقوى ولم يُعَدَّل عند قاضٍ، كما في تحفة المحتاج (٣/ ٣٧٩)، وقال في الفتاوى الكبرى (٢/ ٨٣): «من لا يُعرف له مفسِّقٌ مع صلاح ظاهره».

قال الرملي في النهاية (٣/ ١٥٤): «ولا تشترط العدالة الباطنة، وهي التي يُرجع فيها لقول المزكِّين، كما صححه في «المجموع»، بل يكتفى بالعدالة الظاهرة وهو المراد بالمستور، واكتُفي به وإن كان شهادةً احتياطًا للصوم».

وقال ابن حجر في التحفة ٣/ ٣٧٩): «ولا ينافيه كونُه شهادةً لا روايةً خلافًا لمن زعمه؛ لأنهم سامحوا في ذلك، كما سامحوا في العدد احتياطًا».

المسألة الرابعة:

قال الشهاب الرملي في حاشيته على الأسنى (١/ ٤٠٩):

«لو عَلِم فسق الشهود أو كذبهم، فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم؛ إذ لا يُتصوَّر أن يجزم بالنية، والظاهر أنه يحرُم عليه الصوم حيث يحرُم صومُ يوم الشك» اهـ. ونقله ولده في نهاية المحتاج (٣/ ١٥٣).

وقرَّر ذلك أيضًا ابن حجر في الإتحاف (ص ٩٦)، وقال: «ولا عبرة بريبة يجدها الإنسان في نفسه من الشاهد بعد حكم الحاكم بشهادته».

فائدة: في هذه المسألة صار اليوم يومَ شكٍّ بالنسبة لشخص واحد دون سائر الناس، وعكسُها أن يكون يومَ شكٍّ لعموم الناس دون شخص واحد، كمن انفرد برؤية الهلال ولم تثبت عدالته ولم يصدِّقه أحد، ومَن علم دخول الشهر بالحساب.

المسألة الخامسة:

هل يعتبر حكم القاضي الفاسق أو غير الأهل بثبوت الهلال؟

قال الشهاب الرملي في حاشيته على الأسنى (١/ ٤٠٩): «ولو عَلِم فسق القاضي المشهودِ عنده، وجهل حال العدول، فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا، بناءً على أنه ينعزل بالفسق. ولو لم يكن القاضي أهلًا لكنه عدلٌ، فالأقرب لزوم الصوم تنفيذًا لحكمه»، ونقله ولده في نهاية المحتاج (٣/ ١٥٣) وأقرَّه.

قال الشبراملسي: «يُعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يَعلم المولِّي بفسقه ويولِّيه؛ لأنه حينئذ لا ينعزل».

المسألة السادسة:

هل يعتبر حكم قاضي الضرورة بعلمه؟

قاضي الضرورة هو الذي ولَّاه السلطان مع فقد شيء من شروط تولِّي القضاء، كصفة الاجتهاد أو صفة العدالة.

فلا يجوز للقاضي الفاسق أو غير الأهل أن يقضي بعلمه، فلو رأى وحده هلال رمضان، امتنع عليه القضاء بذلك.

ويجوز له أن يحكم بالشهادة، كما في المسألة قبل هذه.

وينظر: تحفة المحتاج (١/ ١١٤)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٥٩).

المسألة السابعة:

هل تجوز الشهادة بثبوت الهلال بناء على أمرٍ غير الرؤية؟

لا يحكم القاضي إلا بشهادة الرؤية، ولا يجوز للشاهد التدليس، ولو أحسَّ القاضي بريبة في قول الشاهد لم يَقبل منه، كقوله: أشهد أن غدًا من رمضان، فلا يقبله حتى يذكر الرؤية.

قال ابن حجر في التحفة (٣/ ٣٧٦): «ولا يجوز لمن لم يَره الشهادةُ برؤيته أو بما يفيدها ككونه أهلَّ، وإن استفاض عنده ذلك بل وإن أخبره بها عدد التواتر وعَلم به ضرورة..، بل لا بدَّ من التصريح بأنه رآه أو بما يتبادر منه ذلك».

المسألة الثامنة:

رجوع العدل عن الشهادة بالرؤية له أحوال:

إن كان رجوعه بعد الحكم لم يؤثِّر في شيء.

إن كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع لم يؤثِّر أيضًا؛ لأن

الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة.

إن كان رجوعه قبل الحكم والشروع جميعًا امتنع العملُ بشهادته.

ينظر: النهاية (٣/ ١٥٥)، والتحفة (٣/ ٣٨٠) وحاشية الجمل (٢/ ٣٠٦).

وهذا ختام ما أردنا إيراده هنا، ختم الله لنا جميعًا بالحسنى
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتبه:
حسن معلم داود حاج محمَّد
عفا الله عنه ما أخطأ فيه وما تعمَّد
في يوم الأحد ١٤ شعبان ١٤٤٢
في دار الحديث والسنة
بمقديشو



قائمة المحتويات

العنوان الصفحة

مقدمة ٥

التنبيه الأول: في خلاصة ما يثبت به رمضان ٧

التنبيه الثاني: في مراتب علم الشخص بثبوت رمضان ١٠

التنبيه الثالث: فيما يأخذ حكم الإخبار برؤية الهلال ١٦

التنبيه الرابع: في مصنَّفات الشافعية في ثبوت الهلال ٢٠

التنبيه الخامس: أهمية ترائي الهلال ٢٤

التنبيه السادس: في حكم الاعتماد على الحساب في إثبات دخول رمضان ٢٦

التنبيه السابع: هل يعتبر لثبوت الشهر «وجود» الهلال في الأفق أو خصوص «رؤية» الهلال؟ ٣١

التنبيه الثامن: في تعارض الحساب والشهادة بالرؤية في ثبوت الهلال ٣٦

التنبيه التاسع: في مدة استتار القمر قبل إهلاله ٤٢

التنبيه العاشر: في أثر كبر الهلال أو صغره ٤٥

التنبيه الحادي عشر: في غياب القمر الليلةَ الثالثة قبل العشاء ٤٧

التنبيه الثاني عشر: في قياس بداية رمضان بالتجارب ٥١

العنوان **الصفحة**

التنبيه الثالث عشر: متى تكون المطالع متحدة؟ ومتى تكون مختلفة؟ ٥٣
فائدة في اختلاف المطالع: ٥٦
التنبيه الرابع عشر: مسائل في رؤية الهلال ٥٨
المسألة الأولى: ٥٨
المسألة الثانية: ٥٨
المسألة الثالثة: ٥٩
المسألة الرابعة: ٦٠
المسألة الخامسة: ٦٠
المسألة السادسة: ٦٢
التنبيه الخامس عشر: مسائل في حكم القاضي بالرؤية ٦٥
المسألة الأولى: ٦٥
المسألة الثانية: ٦٦
المسألة الثالثة: ٦٦
المسألة الرابعة: ٦٧
المسألة الخامسة: ٦٨
المسألة السادسة: ٦٨
المسألة السابعة: ٦٩
المسألة الثامنة: ٦٩
قائمة المحتويات ٧٣